

1503030-88.2019.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... estava sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. Alegou conhecer os policiais militares, porque mora próximo ao local em que eles fazem constantes abordagens em ponto conhecido por tráfico de drogas (fls. 558).

O policial militar José Anderson Leme Vicente da Silva informou que no dia dos fatos estava em patrulha nas redondezas do local quando recebeu uma "denúncia" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503030-88.2019.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503030-88.2019.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2221348/2019 - DEL.POL.ARARAS, 6596102 - DEL.POL.ARARAS, 4417/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2221348 - DEL.POL.ARARAS, 4417/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2221348 - DEL.POL.ARARAS, 4417/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2221348 - DEL.POL.ARARAS, 4417/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face dos acusados ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS e ISAAC MESSIAS CESÁRIO SANTOS, já qualificados nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no a 31 de julho de 2019, por volta das 23h30min, na Rua Laurindo Fazanaro, nº 108, Jardim Morumbi, nesta cidade de Araras, os acusados, previamente ajustados e com identidade de desígnios, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito, no interior do imóvel em que Isaac residia, 1252 (mil duzentos e

cinquenta e dois) eppendorfs, todos com cocaína, totalizando o peso bruto de 1243g (mil duzentos e quarenta e três gramas).

Os réus foram notificados (fls. 211 - Alef e fls. 213 - Isaac) e apresentaram defesa preliminar (fls. 262/263 - Alef e fls. 308/311 - Isaac).

A denúncia foi recebida em 29 de abril de 2020 (fls.321/322) e os acusados citados (fls. 410 - Alef e fls. 415 - Isaac).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa, sendo os réus interrogados.

O arquivo de interrogatório do réu Isaac fls. 558, como anotado na manifestação de fls. 565, apresentou defeito. Foi designada nova data para interrogatório, mas, o réu não foi localizado no endereço fornecido (fls. 595), sendo decretada sua revelia (fls. 601).

As partes apresentaram alegações finais, Ministério Público (fls. 605/617), Isaac (fls. 621/636) e Alef (fls. 640/645). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A Defesa de Isaac requereu a absolvição pelo delito imputado ao réu, subsidiariamente a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. A Defesa de Alef, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado, subsidiariamente pela fixação da pena no mínimo legal prevista para o tipo penal.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/25), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 26), pelas fotografias (fls. 30/36), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 463/465), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria é certa.

O acusado Isaac Messias Cesário Santos é réu revel (fls. 600).

Interrogado, o acusado Alef Macalister Soares dos Reis negou os fatos, informando que na data do fato teria se deslocado para buscar a sua esposa no trabalho e a deixou na casa dela, que fica localizada próximo ao local da abordagem policial. Disse que pensou que fosse abordagem para saberem sobre a sua "condicional". Relatou que só ficou sabendo na Delegacia que estava sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. Alegou conhecer os policiais militares, porque mora próximo ao local em que eles fazem constantes abordagens em ponto conhecido por tráfico de drogas (fls. 558).

O policial militar José Anderson Leme Vicente da Silva informou que no dia dos fatos estava em patrulha nas redondezas do local quando recebeu uma "denúncia" de transeunte que não quis ser qualificado, dando conta de que havia uma residência com pessoas manuseando e embalando entorpecentes. Ao chegar na residência, Joyce atendeu ao chamado, oportunidade em que ouviu ouviu barulho vindo dos fundos. Deu-se início, então, a perseguição dos acusados. Alef foi abordado e detido. Isaac conseguiu fugir. Informou que os dois réus já eram conhecidos no meio criminoso, e que foram encontradas drogas no local além de diversos itens para fabricação e embalagem das drogas. Informou ainda que o réu Alef confessou que estaria

manuseando as drogas no local. Narrou que a Sra. Joyce autorizou a entrada dos policiais na residência, e que as lesões que constam no réu Alef se deu devido a fuga pelo muro da residência (fls. 417).

O depoimento do policial militar Helson José Costa é no mesmo sentido (fls. 418).

Essas são as provas dos autos.

A improcedência é de rigor.

Com efeito, deve ser reconhecida a nulidade da prova produzida nos autos ante o evidente, a meu ver, ingresso ilegal na domicílio alheio, sem a necessária autorização judicial.

Nesse sentido, convém lembrar que o E. STF decidiu no Recurso Extraordinário 603.616/RO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, decidiu, por maioria de votos, com repercussão geral, ser necessária fundadas razões a justificar o ingresso em domicílio, sem prévia expedição de mandado judicial, sob pena de nulidade do ato.

Assim sendo, não basta mera alegação de que, em se tratando de crime permanente, a constatação da flagrância delitiva, ainda que inexistentes fundadas razões para o ingresso, convalidaria o ato.

Incumbe, nesses casos, o controle judicial posterior – mesmo quando exitosa a ação policial – a fim de verificar se havia justa causa para a invasão domiciliar.

Decidiu-se também que “prova ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, informações de ‘informante policiais’ (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo, não servem para demonstrar a justa causa”.

Isso porque, a jurisprudência da mencionada Corte não vê em elementos desprovidos de valor probatório força suficiente para adoção de medidas invasivas (Inq. 1957, Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 11.11.2005).

Nada impede, contudo, que tais elementos desprovidos de força probatória dê ensejo ao início de pesquisas que, uma vez robustecidas, embasem a busca.

Conclui-se, portanto, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrância, não sendo suficientes para justifica-la meros elementos sem força probatória, tais como delações anônimas, provas ilícitas ou genéricas informações de inteligência policial (“exempli gratia”: local ou réu conhecidos pela prática de crime).

Superada a análise teórica e passando à sua aplicação ao caso concreto, tem-se que a ação policial que culminou com a prisão em flagrante após ingresso forçado domiciliar é ilegal, eis que não amparada em justa causa ou fundadas razões, mas em meras “denúncias anônimas” ou no princípio da “verdade sabida” (réu e local já conhecidos dos meios policiais pela prática de tráfico);

Como dito, delações anônimas não constituem meio válido de prova. Logo, não podem justificar medidas invasivas. E mais, conforme deliberação do E. STF, nem mesmo a constatação da flagrância delitiva é capaz de convalidar o ato injustificado, eis que “a validade da busca é testada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois”.

Em idêntico sentido, já decidiu o E. TRF-3:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO MINISTERIAL PARA RESTABELECIMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A INVASÃO DO DOMICÍLIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recorrido foi preso em sua residência, durante a noite, na posse de cigarros de origem estrangeira, sem a documentação de sua regular importação. 2. Prisão em flagrante foi relaxada, em face da constatação de que o ingresso na residência foi ilegal. 3. De fato, a inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto. Contudo, inexistiam elementos concretos de que estaria sendo praticado o delito de contrabando na residência do recorrido. 4. Recurso ministerial desprovido. 5. Decisão recorrida mantida.” (TRF 3ª Região, 5ª Turma, RESE Nº 0015211-95.2016.4.03.0000/SP, votação unânime, de relatoria do Des. Paulo Fontes, São Paulo, 05 de dezembro de 2016).

Transcrevo também caso semelhante ocorrido nesta Comarca de Araras. Vejamos:

“(…) No presente caso, os policiais militares alegaram ter ingressado na residência onde estavam os acusados após o recebimento de informações anônimas no sentido de que pessoas haviam levado drogas que estavam anteriormente escondidas em um local que estava pegando fogo para o sobredito imóvel, sendo certo que entraram no domicílio sem o consentimento do morador e sem mandado judicial. Ademais, eles não procederam a qualquer campana ou observação da residência que lhes fornecesse mais elementos, além da sobredita informação anônima, no sentido de que havia situação de flagrante delito apta a excepcionar a inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A toda evidência, não se pode admitir que policiais militares ingressem em uma residência sem mandado judicial unicamente em razão de existir informação anônima quanto à prática de delito no local e por ela estar com as portas abertas, sem que haja qualquer circunstância concreta que indique o estado de flagrância, sendo certo a informação anônima quanto a prática do tráfico de drogas, por si só, é insuficiente para tanto. Evidente, portanto, que a apreensão das drogas na residência onde estavam os apelados constitui prova ilícita em razão da violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. (…).” (TJSP, 16ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 0005189-54.2014.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Leme Garcia. São Paulo, 13 de maio de 2019).

Veja-se ainda:

“Apelação. Sentença absolutória. Ministério Público pretende reversão para condenação. Crimes de desacato, resistência e lesão corporal contra guarda municipal que cumpria prisão do marido da acusada. Não demonstração de fundada razão para acesso ao domicílio. Alegações de que havia suspeitas de que o réu traficava e que teria droga em casa que não autorizam, só por si, o ingresso em domicílio alheio sem mandado judicial. Encontro de droga (tablete de maconha) que não justifica o procedimento nascido ilegal. Dada a suspeita quanto à legalidade do procedimento policial, o juízo absolveu a ré por insuficiência de provas. Decisão muito bem fundamentada nos elementos de prova coligidos e que, por isso, merece ser mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Criminal 0006633-20.2017.8.26.0038; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020)

“Posse de drogas para consumo pessoal – Obtenção da prova por meios ilícitos – Policiais invadiram residência com base em mero instinto – Inadmissibilidade – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – Reconhecida a ilicitude da apreensão da droga, faz-se de rigor absolvição do réu por insuficiência probatória.” (TJSP; Apelação Criminal 1500377-63.2018.8.26.0551; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

"Apelação. Tráfico de drogas. Apelados que foram absolvidos pelo d. juízo a quo. Recurso ministerial. Invasão de domicílio injustificada. Necessidade de fundadas razões que indiquem a situação de flagrante, a fim de que o ingresso no domicílio sem mandado judicial seja lícito, ainda que em caso de crime permanente. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, bem como do artigo 11, do Pacto de São José da Costa Rica e do artigo 17, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Inexistência de prova lícita apta a embasar a condenação dos apelados. Absolvição mantida. Negado provimento ao recurso." (TJSP; Apelação Criminal 0005189-54.2014.8.26.0038; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)

A aventada autorização dada por Joyce, ainda que comprovada fosse (mas não foi), não teria validade alguma, eis que mera amiga da genitora do denunciado Isaac.

Importante aqui mencionar que a 6a. Turma do STJ já assentou que: "O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação." (HC nº 598051 / SP).

Assim, não basta que a autorização seja dada por escrito (o que também não foi observado), mas deve ser proveniente de MORADOR, e não de qualquer pessoa que ali temporariamente esteja.

Do depoimento prestado por Joyce (exclusivamente em solo policial, fls.12) não se pode concluir que tenha ela, de fato, dado a autorização para ingresso.

A nulidade do ingresso domiciliar enseja a invalidade das provas colhidas, com consequente absolvição dos denunciados.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER os denunciados ALEF MACALISTER SOARES DOS REIS e ISAAC MESSIAS CESÁRIO SANTOS, já qualificados nos autos, nos moldes da fundamentação, por falta de provas, com base no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura, se o caso. Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Autorizo a devolução do numerário apreendido.

P.R.I.

Araras, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA